

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1908/2537

บริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสไทย จำกัด

โจทก์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ผู้ร้อง

นายพิษณุ เพ็ญศรี

จำเลย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงในทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท เป็นกรณีต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของผู้ร้อง คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์ตีความคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดีหมายเลขแดงที่ 8001/2534 ในเรื่องดอกเบี้ยโดยขัดต่อกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของผู้ร้องด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์และจำเลยได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่

กรณีเป็นชั้นขอรับชำระหนี้จำนอง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 112853 แขวงหัวหมาก(หัวหมากใต้)เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่ดินดังกล่าวและเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยเป็นเงิน

จำนวน 645,458 บาท จากเงินที่จะได้รับจากการขาย หรือจำหน่ายทรัพย์สินจำนองก่อน
เจ้าหนี้อื่นทั้งหมดในฐานะที่ผู้ร้อง เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิในมูลหนี้จำนอง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้ จำนองก่อนเจ้าหนี้
อื่น แต่ทั้งนี้ไม่ให้เกินจำนวนเงิน 477,062.22 บาท (คิดถึงวันที่ 27 มกราคม 2535)
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี จากต้นเงิน 347,769.87 บาท นับแต่วันที่ 28
มกราคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับชำระหนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 42)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

ผู้ร้องฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์แปลความหมายของคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดี
หมายเลขแดงที่ 8001/2534 ว่าจำนวนเงินที่ผู้ร้องมีสิทธิได้รับเป็นจำนวน
477,062.22 บาท เป็นการไม่ชอบที่ถูกต้องตามความหมายของคำพิพากษาดังกล่าวผู้ร้อง
ต้องมีสิทธิได้รับเป็นจำนวนเงิน 666,174.76 บาท เป็นฎีกาในเรื่องการแปลความ
หมายของคำพิพากษา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

ผู้ร้องฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์แปลความหมายของคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดี
หมายเลขแดงที่ 8001/2534 ว่าจำนวนเงินที่ผู้ร้องมีสิทธิได้รับเป็นจำนวน

477,062.22 บาท เป็นการไม่ชอบที่ถูกต้องตามความหมายของคำพิพากษาดังกล่าวผู้ร้อง
ต้องมีสิทธิได้รับเป็นจำนวนเงิน 666,174.76 บาท เป็นฎีกาในเรื่องการแปลความ
หมายของคำพิพากษา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ไพศาล รางฆางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ